

과징금의 부과기준(제16조의2 관련)

1. 일반기준

- 가. 영업정지 1개월은 30일을 기준으로 한다.
- 나. 위반행위의 유형에 따른 과징금의 금액은 영업정지 기간에 제2호 각 목의 구분에 따라 산정한 영업정지 1일당 과징금의 금액을 곱하여 얻은 금액으로 한다.
- 다. 나목의 영업정지 기간은 별표 2 제2호가목에서 정한 기간을 말한다.
- 라. 영업정지 1일당 과징금의 금액은 위반행위를 한 축산업자의 다음의 구분에 따른 사항을 기준으로 제2호에 따라 산출한다.
- 1) 종축업자, 부화업자 및 정액등처리업자의 경우: 업종별 연간 매출액. 이 경우 연간매출액은 처분일이 속한 연도의 전연도의 1년간 총 매출액을 기준으로 하되, 휴업 등에 따라 1년간 총 매출액을 산출할 수 없을 경우에는 분기별·월별 또는 일별 매출액을 기준으로 연 단위로 환산하여 산출한다.
 - 2) 가축사육업자의 경우: 축종별 사육규모. 이 경우 사육규모는 처분일이 속한 연도의 1년간 연평균 사육규모(해당 가축의 1회전 사육을 기준으로 한다)를 기준으로 산출한다.
- 마. 가목부터 라목까지의 규정에도 불구하고 과징금 산정금액이 1억원을 초과하는 경우에는 1억원으로 한다.

2. 과징금의 산정방법

가. 종축업

1) 종돈업

등급	연간 매출액(단위: 만원)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	9,000 미만	2
2	9,000 이상 13,500 미만	6
3	13,500 이상 18,000 미만	9
4	18,000 이상 22,500 미만	11
5	22,500 이상 31,500 미만	15
6	31,500 이상 45,000 미만	21
7	45,000 이상 90,000 미만	37
8	90,000 이상 225,000 미만	87
9	225,000 이상	125

2) 종계업

등급	연간 매출액(단위: 만원)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	36,000 미만	15
2	36,000 이상 54,000 미만	38
3	54,000 이상 72,000 미만	53
4	72,000 이상 90,000 미만	68
5	90,000 이상 126,000 미만	91
6	126,000 이상 180,000 미만	129
7	180,000 이상	152

3) 종오리업

등급	연간 매출액(단위: 만원)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	34,000 미만	19
2	34,000 이상 51,000 미만	48
3	51,000 이상 68,000 미만	67
4	68,000 이상 85,000 미만	86
5	85,000 이상 119,000 미만	115
6	119,000 이상 170,000 미만	163
7	170,000 이상	192

나. 부화업

등급	연간 매출액(단위: 만원)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	1,500 미만	1
2	1,500 이상 3,000 미만	2
3	3,000 이상 4,500 미만	3
4	4,500 이상 7,500 미만	6
5	7,500 이상 15,000 미만	10
6	15,000 이상 30,000 미만	15
7	30,000 이상 60,000 미만	42
8	60,000 이상	56

다. 정액등처리업

등급	연간 매출액(단위: 만원)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	45,000 미만	6
2	45,000 이상 75,000 미만	15
3	75,000 이상 150,000 미만	28
4	150,000 이상 300,000 미만	56

5	300,000 이상	75
---	------------	----

라. 가축사육업

1) 소(한우, 육우, 젃소) 사육업

가) 한우

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	10 미만	1
2	10 이상 20 미만	2
3	20 이상 30 미만	4
4	30 이상 40 미만	6
5	40 이상 50 미만	7
6	50 이상 100 미만	12
7	100 이상 200 미만	25
8	200 이상 300 미만	41
9	300 이상 400 미만	58
10	400 이상 500 미만	74
11	500 이상	82

나) 육우

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	20 미만	1
2	20 이상 30 미만	2
3	30 이상 40 미만	3
4	40 이상 50 미만	4
5	50 이상 100 미만	5
6	100 이상 200 미만	11
7	200 이상	15

다) 젃소

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	10 미만	5
2	10 이상 20 미만	16
3	20 이상 30 미만	26
4	30 이상 40 미만	36
5	40 이상 50 미만	47
6	50 이상 100 미만	78
7	100 이상 200 미만	156
8	200 이상	208

2) 돼지 사육업

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	500 미만	13
2	500 이상 1,000 미만	38
3	1,000 이상 2,000 미만	77
4	2,000 이상 3,000 미만	128
5	3,000 이상 4,000 미만	179
6	4,000 이상 5,000 미만	230
7	5,000 이상	255

3) 닭 사육업

가) 산란계

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	5,000 미만	3
2	5,000 이상 10,000 미만	9
3	10,000 이상 20,000 미만	18
4	20,000 이상 30,000 미만	30
5	30,000 이상 40,000 미만	42
6	40,000 이상 50,000 미만	54
7	50,000 이상 100,000 미만	90
8	100,000 이상 150,000 미만	150
9	150,000 이상 200,000 미만	210
10	200,000 이상	240

나) 육계

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	5,000 미만	1
2	5,000 이상 10,000 미만	2
3	10,000 이상 20,000 미만	5
4	20,000 이상 30,000 미만	8
5	30,000 이상 40,000 미만	11
6	40,000 이상 50,000 미만	14
7	50,000 이상 100,000 미만	23
8	100,000 이상 150,000 미만	38
9	150,000 이상 200,000 미만	53
10	200,000 이상	60

4) 오리 사육업

등급	사육규모(단위: 마리)	영업정지 1일당 과징금의 금액(단위: 만원)
1	5,000 미만	5

2	5,000 이상 10,000 미만	14
3	10,000 이상 20,000 미만	27
4	20,000 이상 30,000 미만	45
5	30,000 이상	54